

W2. VASP, 지급결제, 투자자 식별 모델 구조화

W1: 상품이 어떤 법 규제를 받는가? (Product)

W2: 사용자는 어떻게 검증 되는가? (Investor)

1. 왜 신원인증이 필요한가?

1) 금융소비자보호법

금융소비자 보호에 관한 법률 (약칭: 금융소비자보호법)

[시행 2026. 1. 2.] [법률 제21065호, 2025. 10. 1., 타법개정]

- 제17조(적합성원칙)** ① 금융상품판매업자등은 금융상품계약체결등을 하거나 자문업무를 하는 경우에는 상대방인 금융소비자가 일반금융소비자인지 전문금융소비자인지를 확인하여야 한다.
- ② 금융상품판매업자등은 일반금융소비자에게 다음 각 호의 금융상품 계약 체결을 권유(금융상품자문업자가 자문에 응하는 경우를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)하는 경우에는 면담·질문 등을 통하여 다음 각 호의 구분에 따른 정보를 파악하고, 일반금융소비자로부터 서명(「전자서명법」 제2조제2호에 따른 전자서명을 포함한다. 이하 같다), 기명날인, 녹취 또는 그 밖에 대통령령으로 정하는 방법으로 확인을 받아 이를 유지·관리하여야 하며, 확인받은 내용을 일반금융소비자에게 지체 없이 제공하여야 한다.
1. 「보험업법」 제108조제1항제3호에 따른 변액보험 등 대통령령으로 정하는 보장성 상품
 - 가. 일반금융소비자의 연령
 - 나. 재산상황(부채를 포함한 자산 및 소득에 관한 사항을 말한다. 이하 같다)
 - 다. 보장성 상품 계약 체결의 목적
 2. 투자성 상품(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제27항에 따른 온라인소액투자중개의 대상이 되는 증권 등 대통령령으로 정하는 투자성 상품은 제외한다. 이하 이 조에서 같다) 및 운용 실적에 따라 수익률 등의 변동 가능성이 있는 금융상품으로서 대통령령으로 정하는 예금성 상품
 - 가. 일반금융소비자의 해당 금융상품 취득 또는 처분 목적
 - 나. 재산상황
 - 다. 취득 또는 처분 경험

- 본 PoC는 토큰증권을 권유·판매하므로 금융상품판매업자에 해당 → 제17조 적합성 원칙 적용

<https://www.law.go.kr/법령/금융소비자보호에관한법률>

2) 자금세탁방지법(AML)

자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지에 관한 업무규정

[시행 2026. 1. 22.] [금융정보분석원고시 제2025-2호, 2025. 10. 22., 일부개정]

제3장 고객확인

제1절 통칙

제20조(정의) ① 고객확인이란 금융회사들이 고객과 금융거래를 하는 때에 자신이 제공하는 금융상품 또는 서비스가 자금세탁행위 등에 이용되지 않도록 **법 제5조의2**에 따라 고객의 신원확인 및 검증, 거래목적 및 실제소유자 확인 등 고객에 대하여 합당한 주의를 기울이는 것을 말한다.

② 간소화된 고객확인이란 고객확인 조치를 이행하는 금융회사 또는 금융정보분석원 등 정부에서 실시한 위험평가 결과 자금세탁행위의 위험이 낮은 것으로 평가된 고객 또는 상품 및 서비스에 한하여, 제1항에 따른 고객확인을 위한 절차와 방법 중 일부(**제38조**에 따른 고객신원확인 제외)를 적용하지 않을 수 있음을 말한다. 다만, 다음 각 호의 경우에는 간소화된 고객확인 절차와 방법 등을 적용할 수 없다.

1. 외국인인 고객이 자금세탁방지 국제기구(이하 'FATF'라 한다) 권고사항을 도입하여 효과적으로 이행하고 있는 국가의 국민(법인 포함)이 아닌 경우

2. 자금세탁등이 의심되거나 위험이 높은 것으로 평가되는 경우

③ 강화된 고객확인이란 고객확인 조치를 이행하는 금융회사들 또는 정부에서 실시한 위험평가 결과 자금세탁행위의 위험이 높은 것으로 평가된 고객 또는 상품 및 서비스에 대하여 **제38조**부터 **제40조**에 따른 신원확인 및 검증 이외에 **제41조**부터 **제42조** 및 제43조에 따른 추가적인 정보를 확인하는 것을 말한다.

④ 「보험업법」에 따른 생명보험 등 상법 **제639조**에 따른 타인을 위한 보험에 따른 금융거래의 경우 고객은 보험계약자 및 수익자를 말한다.

⑤ 금융회사들이 「**신탁법**」상 신탁(이하 "신탁"이라 한다)과 금융거래를 하는 경우 고객은 위탁자, 수탁자, 신탁관리인 및 수익자를 포함한다(금융회사들이 신탁에 대해 고객확인을 이행하는 경우 신탁의 수탁자는 수탁인으로서의 지위를 금융회사들에 공개해야 한다).

<https://www.law.go.kr/행정규칙/자금세탁방지및공중협박자금조달금지에관한업무규정>

특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 (약칭: 특정금융정보법)

[시행 2024. 7. 19.] [법률 제19563호, 2023. 7. 18., 전부개정]

□ **제5조의2(금융회사들의 고객 확인의무)** ① 금융회사들은 금융거래등을 이용한 자금세탁행위 및 공중협박자금조달행위를 방지하기 위하여 합당한 주의(注意)로서 다음 각 호의 구분에 따른 조치를 하여야 한다. 이 경우 금융회사들은 이를 위한 업무 지침을 작성하고 운용하여야 한다. <개정 2014. 5. 28., 2020. 3. 24.>

1. 고객이 계좌를 신규로 개설하거나 **대통령령**으로 정하는 금액 이상으로 일회성 금융거래등을 하는 경우: 다음 각 목의 사항을 확인

가. **대통령령**으로 정하는 고객의 신원에 관한 사항

나. 고객을 최종적으로 지배하거나 통제하는 자연인(이하 이 조에서 "실제 소유자"라 한다)에 관한 사항. 다만, 고객이 법인 또는 단체인 경우에는 **대통령령**으로 정하는 사항

2. 고객이 실제 소유자인지 여부가 의심되는 등 고객이 자금세탁행위나 공중협박자금조달행위를 할 우려가 있는 경우: 다음 각 목의 사항을 확인

가. 제1호 각 목의 사항

나. 금융거래등의 목적과 거래자금의 원천 등 **금융정보분석원장이 정하여 고시하는** 사항(금융회사들이 자금세탁행위나 공중협박자금조달행위의 위험성에 비례하여 합리적으로 가능하다고 판단하는 범위에 한정한다)

3. 고객이 가상자산사업자인 경우: 다음 각 목의 사항을 확인

가. 제1호 또는 제2호 각 목의 사항

나. **제7조제1항** 및 **제2항**에 따른 신고 및 변경신고 의무의 이행에 관한 사항

다. **제7조제3항**에 따른 신고의 수리에 관한 사항

라. **제7조제4항**에 따른 신고 또는 변경신고의 직권 말소에 관한 사항

마. 다음 1) 또는 2)에 해당하는 사항의 이행에 관한 사항

<https://www.law.go.kr/LSW//lsSc.do?>

[section=&menuId=1&subMenuId=15&tabMenuId=81&eventGubun=060101&query=특정+금융거래정보의+보고+및+이용+등에+관한+법률#undefined](https://www.law.go.kr/LSW//lsSc.do?section=&menuId=1&subMenuId=15&tabMenuId=81&eventGubun=060101&query=특정+금융거래정보의+보고+및+이용+등에+관한+법률#undefined)

• 실명확인제도와 고객확인제도 비교

* EDD (enhanced due diligence)

금융실명법상 실명확인제도	특정금융정보법상 고객확인제도(CDD)(061월 도입)	
성명, 주민등록번호	성명, 주민등록번호 + 주소, 연락처, 실제소유자	고위험고객: 강화된 고객확인(EDD*)
		성명, 주민등록번호, 주소, 연락처, 실제소유자 + 거래목적, 자금의 원천 등

- 비대면 거래(온체인 거래)는 기본적으로 EDD 대상

※ 금융회사가 고객확인 의무(CDD) 위반 시 3천만원 이하의 과태료, 강화된 고객확인 의무(EDD) 위반 시에는 1억원 이하의 과태료가 부과될 수 있습니다.

<https://www.kofiu.go.kr/kor/policy/amls05.do>

3) 제재국 규제

- 국제 사회가 금융 거래를 제한한 국가, 단체, 개인과의 거래를 차단하기 위한 규제
 - 미국 OFAC(해외자산통제국)·UN·EU SDN(Specially Designated Nationals) 대상 목록을 관리
 - 2018년부터 가상자산 지갑 주소도 SDN 명단에 추가되어, 제재 대상이 될 수 있음.
 - 한국 플랫폼이라도 미국 스테이블 코인(USDC)을 사용하면 OFAC 규정의 적용을 받음.
 - CCIP/LayerZero를 통해 퍼블릭 이더리움 네트워크와 연결 → SDN 지갑주소로 토큰 이전 시, 미국법 위반
- 신원인증 시점에서 OFAC·UN·EU 제재 명단 조회 결과를 ONCHAINID 클레임으로 반영
- 이전(transfer) 시점에서 실시간 스크리닝을 ERC-3643 **Compliance** 모듈에 내장

4) 외국인 투자등록

- 1992년 도입된 IRC(외국인투자등록증) 2023년 12월 전면 폐지
 - 현행 - 외국인 법인(LEI), 개인(여권번호) 식별 수단 → 직접 계좌 개설 가능
- LEI/여권번호를 ONCHAINID 클레임으로 연결

<https://www.fsc.go.kr/no010101/80128>

2. 누가 신원을 확인하는가? (VASP)

용어	쉬운 설명	프로젝트에서의 역할
KYC (Process)	고객이 실제 누구인지 확인하는 신원 인증 절차	투자자가 한국 주식 RWA를 구매할 자격이 있는지 확인
VASP (Entity)	가상자산 관련 서비스를 제공하는 사업자	투자자의 KYC를 수행하고 신원정보를 검증

VASP 역할

- 고객확인(KYC)
- 자금세탁방지(AML)

- 거래 모니터링
- Travel Rule(자금 이동 추적 시스템)

2. “가상자산사업자”란 가상자산과 관련하여 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 영업으로 하는 자를 말한다.

- 가. 가상자산을 매도·매수(이하 “매매”라 한다)하는 행위
- 나. 가상자산을 다른 가상자산과 교환하는 행위
- 다. 가상자산을 이전하는 행위 중 **대통령령**으로 정하는 행위
- 라. 가상자산을 보관 또는 관리하는 행위
- 마. 가목 및 나목의 행위를 중개·알선하거나 대행하는 행위

[https://www.law.go.kr/LSW//lsSc.do?](https://www.law.go.kr/LSW//lsSc.do?section=&menuId=1&subMenuId=15&tabMenuId=81&eventGubun=060101&query=가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률#undefined)

[section=&menuId=1&subMenuId=15&tabMenuId=81&eventGubun=060101&query=가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률#undefined](https://www.law.go.kr/LSW//lsSc.do?section=&menuId=1&subMenuId=15&tabMenuId=81&eventGubun=060101&query=가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률#undefined)

ERC-3643 토큰증권은 특금법상 가상자산인가?

가상자산	토큰증권(STO)
증권이 아닌 “디지털자산”	자본시장법상 “증권”

ERC-3643 표준을 사용하여 발행된 토큰이 자본시장법상 ‘증권’에 해당하는 경우,

- 해당 토큰은 토큰증권으로 분류
- 특금법상 가상자산에서 제외
- 전자증권과 동일한 투자자 보호 장치가 적용

Conclusion

Case 1) 토큰증권만 거래 : VASP 가능성 낮음

Case 2) 결제 수단에 가상자산을 사용 : VASP 검토 필요

Case 3) 플랫폼이 지급을 대신 관리 : VASP 가능성 높음

3. 상품은 어떻게 결제 되는가?

3.1 지급(Payment)과 결제(Settlement)

- 지급(Payment): 투자자가 대금을 납부
- 결제(Settlement): 대금 지급과 자산 이전이 최종 확정

국제 표준: DvP(Delivery versus Payment, 증권대금동시결제) 요구 - 돈과 증권이 동시에 오가야 한다는 원칙

3.2 현재 외국인 투자자 결제 흐름

- 외화 송금 (외국환거래법 적용)
- 국내 증권사에서 원화 환전
- 주문 체결
- KSD(한국예탁결제원)가 **T+2일** 기준으로 결제 완료
- 주주명부 등재

3.3 결제수단 후보 비교

평가 항목	원화 계좌이체	USDC 직접 결제	USDC + x402
결제 속도	1~2 영업일 (T+2)	수초 (온체인) 즉시 완결	수초 (HTTP 원스텝)
외국인 접근성	낮음 (국내 계좌 개설 필요)	높음 (글로벌 지갑)	높음 (지갑만 있으면)
국내 규제	명확 (외국환거래법)	불명확 (법제화 진행 중)	불명확 (VASP 검토 필요)
AgentKit 자동화	어려움	가능	네이티브 지원 (설계 의도)
DvP 온체인 구현	불가	가능	가능 (CCIP 크로스체인 DvP)
PoC 적합성	낮음	보통	높음
실제 도입 사례	KSD 국내 증권 결제 전통 방식	BlackRock BUIDL, Ondo Finance, ERC-4626 Vault	Stripe × x402, ERC-3643 × LayerZero 크로스체인 DvP

1) 원화 계좌이체

- 장점: 현행법 준수, 익숙한 방식
- 단점: 외국인이 국내 계좌를 따로 개설해야 함, 자동화 어려움

2) 스테이블코인(USDC) 직접 결제

- 장점: 외국인 접근성 높음, 24시간 결제 가능, 국경 없이 송금 가능
- 단점: 국내 스테이블코인 규제가 아직 확정되지 않음

3) 스테이블코인(USDC) + 자동결제 프로토콜(x402)

- 장점: 사용자 경험 가장 단순, AI 에이전트와 연동 가능

- 단점: 2안과 동일하게 규제 불확실성 존재

PoC 단계에서는 x402 + USDC 결제 구조를 핵심 결제 스택으로 채택하는 것을 권고.
외국인 투자자가 국내 원화 계좌 없이 지갑만으로 한국 주식 RWA에 투자 가능.
AgentKit·ERC-3643·ERC-7540 Vault와의 연계 구현이 가능함.

Ex) Stripe가 2026년 2월 x402를 Base 체인 USDC 결제에 통합 [링크](#)

4. 투자자 식별 모델 구조화

4.1 왜 '식별'이 필요한가?

- 외국인 보유 한도가 있는 종목이 존재함 (예: KT, 한국전력 등 공공성 높은 기업)
- 제재국 국적자나 자금세탁 위험 인물과 거래하면 안 됨
- 배당 지급 시 조세 조약에 따라 세율이 달라짐 (예: 배당 원천 징수세율 15%, 무조약 국가 거주자: 22% 적용)

4.2 식별 모델의 구성 요소

정보 종류	내용	확인 주체
신원 확인	여권번호 / LEI(법인식별기호)	KYC 인증 기관
투자 자격	해당 종목의 외국인 보유한도 내에 있는지	KRX - 외국인 보유 현황 데이터 공표
제재 여부	OFAC·UN·EU 제재 명단에 없는지	제재 스크리닝 서비스
조세 거주성	어느 나라 거주자인지 (조세조약 적용 기준)	투자자 자기신고 + 서류 확인

4.3 식별 모델 구조

평가 항목	1안 (중앙화 식별)	2안 (온체인 분산 식별)	3안 (온체인 증명+오프체인 원본 보관)
정보 저장 위치	플랫폼 DB (오프체인)	지갑 주소 연결 (온체인)	원본 오프체인(플랫폼 DB 또는 KYC 사업자 서버) / 결과값 온체인

평가 항목	1안 (중앙화 식별)	2안 (온체인 분산 식별)	3안 (온체인 증명+오프체인 원본 보관)
토큰 이동 시 자격 추적	불가	가능	가능
프라이버시 보호	보통 (DB 해킹 위험)	낮음 (정보 공개 위험)	높음 (원본 비공개)
개인정보보호법 충돌 위험	낮음	높음 (온체인 파기 불가)	낮음
구현 난이도	낮음	높음	중간
PoC 적합성	보통	낮음	높음

1) 중앙화 식별

- 장점: 구현 단순, 빠른 처리
- 단점: 플랫폼이 사라지거나 DB가 털리면 모든 정보 유실. 토큰이 다른 플랫폼으로 이동하면 정보 연결 불가

2) 온체인 분산 식별



투자자 A의 지갑 주소

- └ 온체인 ID (ONCHAINID)
- └ 클레임 1: KYC 완료 여부 (KYC 인증기관이 발급)
- └ 클레임 2: 외국인 투자 자격 (증권사가 발급)
- └ 클레임 3: 제재 명단 미등재 (스크리닝 기관이 발급)
- └ 클레임 4: 조세 거주성 (투자자 자기신고)

- 장점: 토큰이 이동해도 자격 정보가 따라다님, 탈중앙화, 여러 발급 기관이 각자 책임 분담
- 단점: 구현 복잡도 높음, 온체인 개인정보 관리 설계 필요

3) 온체인 증명 + 오프체인 원본 보관



투자자 A의 지갑 주소

- └ 온체인: "이 지갑은 자격 있음" 결과값만 기록
- └ 클레임 1: KYC 완료 여부 → 원본: 오프체인 보관
- └ 클레임 2: 외국인 투자 자격 → 원본: 오프체인 보관
- └ 클레임 3: 제재 명단 미등재 → 원본: 오프체인 보관
- └ 클레임 4: 조세 거주성 → 원본: 오프체인 보관



- 온체인에 올라가는 것:
"지갑 주소 0x1234...는 KYC 통과, 외국인 자격 있음, 제재 없음, 조세조약 KR-US"
→ 결과값(boolean + 분류코드)만 기록
- 오프체인에 보관하는 것:
여권번호 원본, 서류 스캔본, 주소, 자금 출처 증빙
→ KYC 사업자 또는 플랫폼 보안 서버에서 암호화 보관
→ 규제 당국 요청 시에만 제공

- 장점: 프라이버시와 규제 준수를 동시에 확보, ERC-3643·ONCHAINID 구조와 자연스럽게 연계 가능
- 단점: 온체인과 오프체인 동기화 관리 필요

5. 규제 순서도 정리



[규제]

규제 (외국인이 한국 주식 RWA를 사기 위해 지켜야 하는 법적 요건)



VASP (투자자의 신원을 확인하고 자금세탁 위험을 점검하는 사업자)



KYC (투자자가 실제 누구인지 확인하는 신원인증 절차)



ONCHAINID (KYC가 완료된 사실을 온체인으로 증명하는 디지털 신분증)



ERC-3643 (신분증을 확인해 투자 가능 여부를 판단하는 규제형 토큰 시스템)



투자 승인 (모든 규제 조건을 통과한 투자자만 한국 주식 RWA를 매수 가능)



[결제]

x402 + USDC (즉시 결제 요청)



ERC-3643 canTransfer() 자동 검증



USDC → Escrow 컨트랙트 잠금 (ERC-7540 requestDeposit)



KSD T+2 오프체인 결제 완료 대기



완료 신호 수신 → 토큰 발행 + USDC 정산 동시 실행



이 시점에 DvP 성립 (토큰 인도 + 대금 확정 동시)